DIREITO DO TRABALHO

Alex Coelho

CONCEITOS IMPORTANTES NO DIREITO

- SANÇÃO E VETO
- PRECLUSÃO
- PRESCRIÇÃO
- DECADÊNCIA

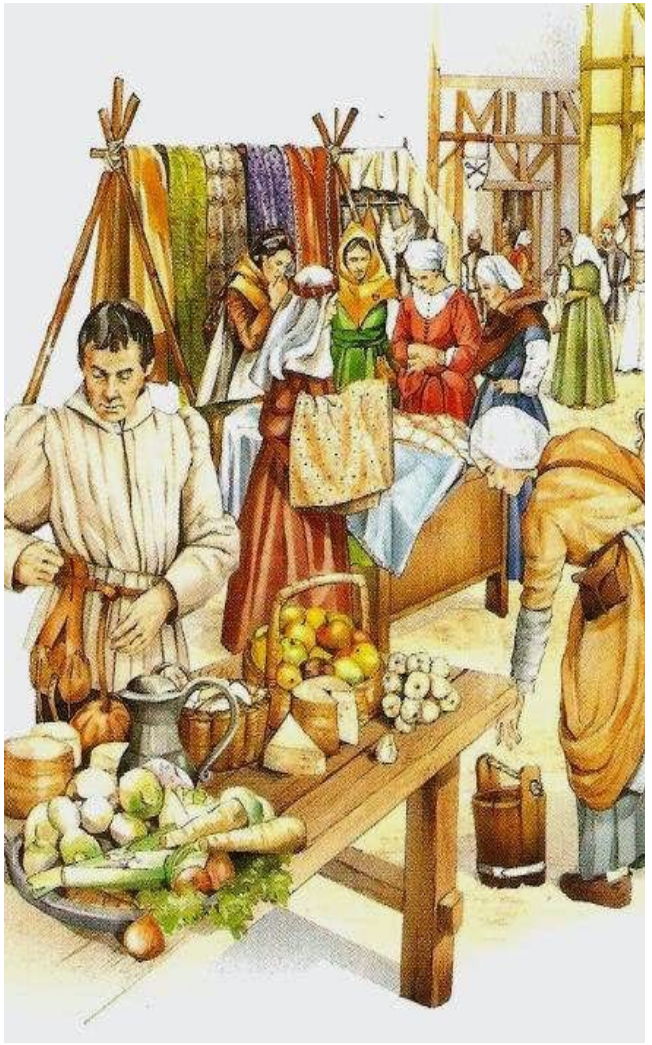
Origem etimológica – latim – *TRIPALIUM*

HISTÓRIA DO DIREITO DO TRABALHO

* O TRABALHO ESCRAVO É A MAIS EXPRESSIVA REPRESENTAÇÃO DO TRABALHADOR NA IDADE ANTIGA ("COISIFICAÇÃO" DO TRABALHADOR).

* NA IDADE MÉDIA EXISTIAM TRÊS TIPOS BÁSICOS DE TRABALHADORES:

- OS VASSALOS (CONTRATOS);
- OS SERVOS DA GLEBA (QUASE ESCRAVOS);
- OS ARTESÃOS, TRABALHO POR CONTA PRÓPRIA.



HISTÓRIA DO DIREITO DO TRABALHO

* ORGANIZAÇÃO MANUFATUREIRA E SURGEM AS ENTIDADES REPRESENTATIVAS (CORPORAÇÕES DE OFÍCIO);

* REVOLUÇÃO INDUSTRIAL: SURGE O DIREITO DO TRABALHO (TRABALHADOR);

* QUATRO FASES NA EVOLUÇÃO DO DIREITO DO TRABALHO: *FORMAÇÃO, INTENSIFICAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E AUTONOMIA*.

HISTÓRIA DO DIREITO DO TRABALHO NO BRASIL

- LEI ÁUREA DE 13 DE MAIO DE 1888, QUEM ABOLIU A ESCRAVIDÃO NO BRASIL.
- GREVES NO INÍCIO DA REPUBLICA;
- CRESCIMENTO INDUSTRIAL BRASILEIRO ATÉ 1930;
- ESTADO NOVO COM GETÚLIO VARGAS;
- CLT (1943);
- CONSTITUIÇÃO DE 1988.

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO

DIREITO DO TRABALHO NA CF/88

Art. 1º, II a IV, Art. 7º, I a VII e Arts. 9º, 10 e 11

CONCEITO

RAMO DO DIREITO QUE DISCIPLINA AS RELAÇÕES DE EMPREGO E ASSEMELHADAS, CONSTITUINDO UM SISTEMA DE REGRAS, PRINCÍPIOS E INSTITUIÇÕES VOLTADO AO ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO AO TRABALHO.

DIREITO DO TRABALHO

O DIREITO DO TRABALHO ENCONTRA-SE DIVIDIDO EM:

a) DIREITO INDIVIDUAL;
b) DIREITO COLETIVO;
c) DIREITO TUTELAR.

DIREITO DO TRABALHO

OS PRINCÍPIOS CONSTITUEM-SE DE PROPOSIÇÕES GERAIS QUE CRIAM, REVELAM, INTERPRETAM E APLICAM O DIREITO.QUANTO À REALIZAÇÃO SOCIAL, OS PRINCÍPIOS PODEM TER:

A) FUNÇÃO INFORMATIVA: SERVEM DE INSPIRAÇÃO AO LEGISLADOR;

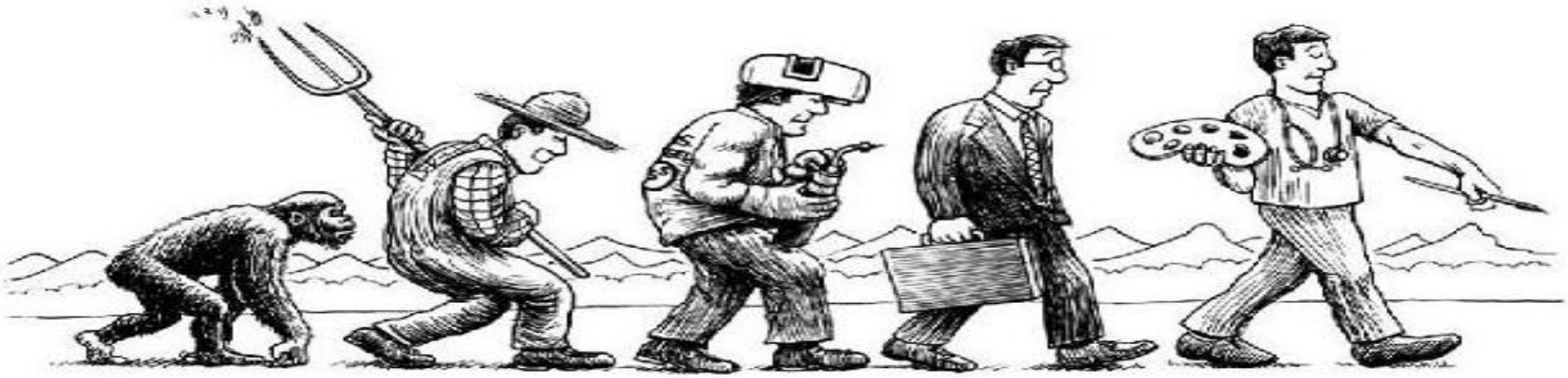
B) FUNÇÃO NORMATIVA: SERVEM COMO VEÍCULO DE INTERPRETAÇÃO JURÍDICA.

PRINCÍPIOS DO DIREITO DO TRABALHO

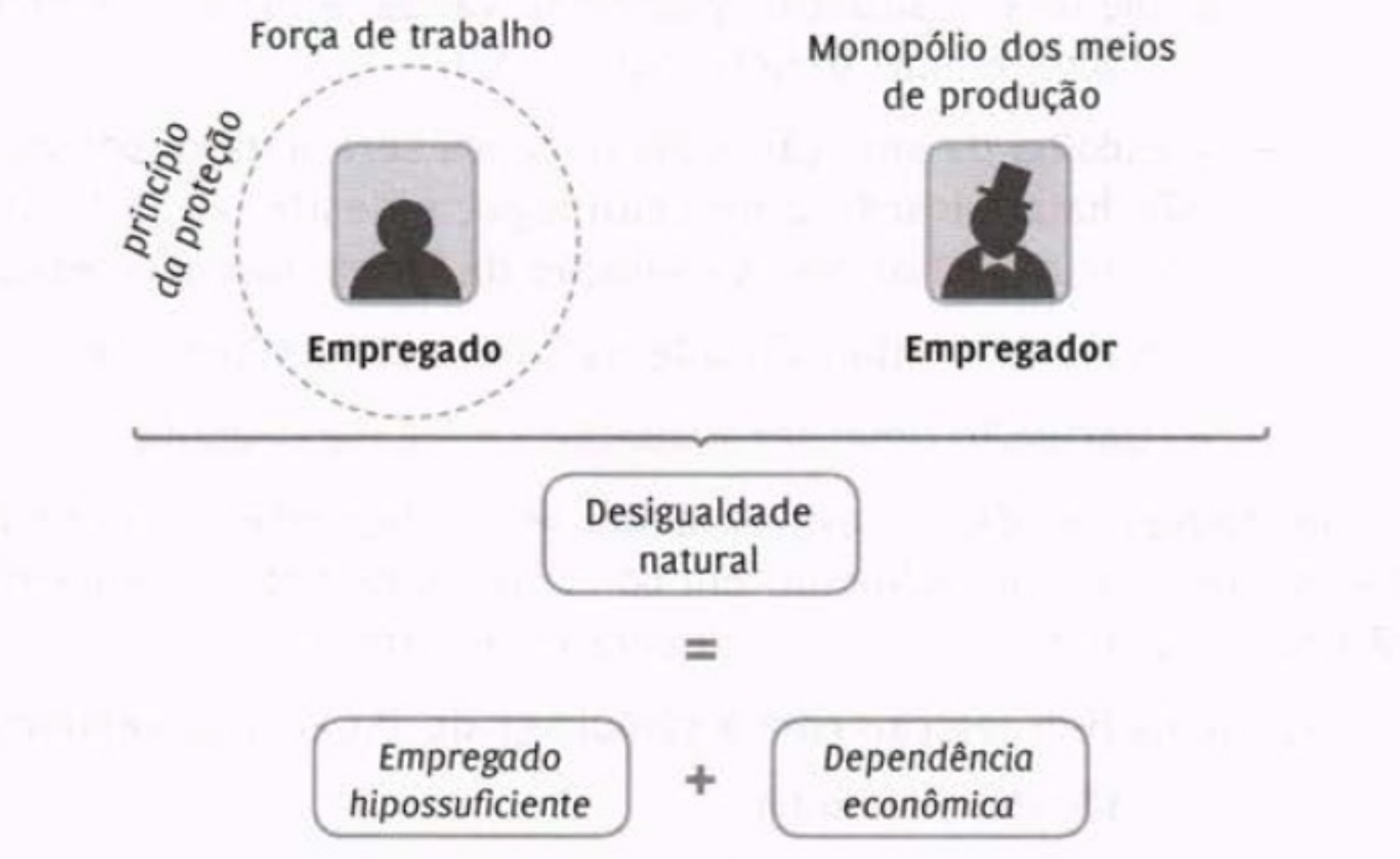
OS PRINCÍPIOS SÃO AS ESPÉCIES NORMATIVAS QUE CONTEMPLAM E POSITIVAM OS DIREITOS FUNDAMENTAIS, INFORMANDO TODO O ORDENAMENTO JURÍDICO QUANTO A INTERPRETAÇÃO DAS DEMAIS NORMAS-REGRA, JÁ POSTAS EM VIGÊNCIA.

PRINCÍPIOS DO DIREITO DO TRABALHO

1) DA PROTEÇÃO AO TRABALHADOR E PREVALÊNCIA DA CONDIÇÃO MAIS FAVORÁVEL: A RELAÇÃO DE EMPREGO É NATURALMENTE DESIGUAL.



PRINCÍPIOS DO DIREITO DO TRABALHO



PRINCÍPIOS DO DIREITO DO TRABALHO

O PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO ATUA COM O OBJETIVO DE MINIMIZAR OU EQUALIZAR A DESIGUALDADE NATURAL INERENTE A TODA E QUALQUER RELAÇÃO DE EMPREGO. DECORREM 3 SUB-PRINCÍPIOS:

(1) CONDICÃO MAIS BENÉFICA;
(2) NORMA MAIS FAVORÁVEL:
(3) IN DÚBIO PRO OPERÁRIO OU PRO MISERO.

PRINCÍPIOS DO DIREITO DO TRABALHO

2) PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE: PREVALECEM OS ACONTECIMENTOS FÁTICOS PROVADOS NO PROCESSO, SOBRE A FORMA OU DOCUMENTO PRODUZIDO PELAS PARTES.

EX: ART.461 DA CLT, QUE PREVÊ A POSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL SEMPRE QUE, NO PLANO DOS FATOS, EMPREGADO EXECER AS MESMAS ATIVIDADESDE PARADIGMA (SÚM. 6 DO TST).

PRINCÍPIOS DO DIREITO DO TRABALHO

3) PRINCÍPIO DA INTANGIBILIDADE SALARIAL OU IRREDUTIBILIDADE SALARIAL: PREVISTO NA CF, EM SEU ART. 7º., VI, SENDO VEDADA A REDUÇÃO DOS SALÁRIOS DOS EMPREGADOS, SALVO DISPOSICÃO DIVERSA EM ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVA.

NEM O SALÁRIO IN NATURA, NEM O SALÁRIO EM ESPÉCIE PODEM SER REDUZIDOS (SALVO ACORDO COLETIVO SINDICAL).

PRINCÍPIOS DO DIREITO DO TRABALHO

4) PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE: OBJETIVO É A PROTEÇÃO CONTRA A DISPENSA ARBITRÁRIA OU SEM JUSTA CAUSA. TEM ATUAÇÃO DIRETA NA CRIAÇÃO DE PRESUNÇÕES FAVORÁVEIS AOS EMPREGADOS (EX: SUCCESÃO EMPRESARIAL)

PRINCÍPIOS DO DIREITO DO TRABALHO

5) **PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE CONTRATUAL LESIVA:** OS CONTRATOS EM GERAL SÃO REGIDOS PELA REGRA DA *PACTA SUNT SERVANDA*. FIRMADO O CONTRATO, NÃO SE PODE DEIXAR DE CUMPRIR OS SEUS TERMOS, DADO QUE HÁ O DEVER DE SEGUIR AO QUANTO PACTUADO.

PRINCÍPIOS DO DIREITO DO TRABALHO

6) PRINCÍPIO DA IRRENUNCIABILIDADE, INTRANSACIONABILIDADE OU INDISPONIBILIDADE: O EMPREGADO NÃO PODE NEM RENUNCIAR
E NEM DISPOR DOS SEUS DIREITOS TRABALHISTAS. SÃO IMPERATIVOS E DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.

DIREITO DO TRABALHO

- HÁ DIFERENÇA ENTRE RELAÇÃO DE TRABALHO E RELAÇÃO DE EMPREGO.
- RELAÇÃO DE TRABALHO CORRESPONDE AO GÉNERO DO QUAL DEFLUI COMO ESPÉCIE A RELAÇÃO DE EMPREGO, NA MEDIDA EM QUE A ABRANGÊNCIA DA RELAÇÃO DE TRABALHO ENVOLVE TANTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBORDINADA QUANTO AQUELA REALIZADA COM AUTONOMIA.

DIREITO DO TRABALHO

A RELAÇÃO DE EMPREGO É UMA ESPÉCIE DE RELAÇÃO DE TRABALHO, NA QUAL O PRESTADOR DOS SERVIÇOS É O EMPREGADO QUE REÚNA TODAS AS CARACTERÍSTICAS DO ART. 3º DA CLT.

RELAÇÃO DE TRABALHO E EMPREGO

EMPREGADO

A CLT, AO CONCEITUAR O EMPREGADO NO ART. 3º., FOI EXTREMAMENTE DETALHISTA. DESSE CONCEITO, É POSSÍVEL EXTRAIR A CONCLUSÃO DE QUE, QUEM CARACTERIZA A RELAÇÃO DE EMPREGO, É O EMPREGADO.

EMPREGADO

- ELEMENTOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO SÃO CINCO:
  - A) PRESTAÇÃO DE TRABALHO POR PESSOA FÍSICA A UM TOMADOR QUALQUER;
  - B) PRESTAÇÃO EFETUADA COM PESSOALIDADE PELO TRABALHADOR;
  - C) EFETUADA COM NÃO-EVENTUALIDADE;
  - D) SOB SUBORDINAÇÃO AO TOMADOR DOS SERVIÇOS;
  - E) PRESTAÇÃO DE TRABALHO EFETUADA COM ONEROSIDADE.

EMPREGADOR

O CONCEITO DE EMPREGADOR LEGAL ENCONTRA-SE NO ART. 2º. DA CLT:

- ART. 2º. - CONSIDERA-SE EMPREGADOR A EMPRESA, INDIVIDUAL OU COLETIVA, QUE, ASSUMINDO OS RISCOS DA ATIVIDADE ECONÔMICA, ADMITE, ASSALARIA E DIRIGE A PRESTAÇÃO PESSOAL DE SERVIÇO.

EMPREGADOR

O §1º. PREVIU QUE HAVERIA, TAMBÉM, O EMPREGADOR POR EQUIPARAÇÃO:

– § 1º. - EQUIPARAM-SE AO EMPREGADOR, PARA OS EFEITOS EXCLUSIVOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO, OS PROFISSIONAIS LIBERAIS, AS INSTITUIÇÕES DE BENEFIÊCIA, AS ASSOCIAÇÕES RECREATIVAS OU OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS, QUE ADMITIREM TRABALHADORES COMO EMPREGADOS.

OUTRAS FORMAS DE RELAÇÃO DE EMPREGO ESPECIAIS

A CLT E OUTRAS LEIS ESPARSAS DEFINEM ALGUNS TIPOS DE RELAÇÕES DE TRABALHO QUE POSSUEM DIREITOS DIFERENCIADOS DO EMPREGADO.

TERCEIRIZAÇÃO

CONCEITO: A **TERCEIRIZAÇÃO** É A **TRANSFERÊNCIA DE PARTE DA ATIVIDADE DA EMPRESA PARA OUTRA EMPRESA.** TRANSFERE-SE, ASSIM, PARA UMA OUTRA EMPRESA, ATIVIDADES QUE NÃO COMPÕEM O FOCO DAQUELA PRI MEIRA, RETIRANDO DE SI A PREOCUPAÇÃO COM SERVIÇOS. ATÉ MESMO PARA ATIVIDADES FIM

TERCEIRIZAÇÃO

PRINCIPAIS MUDANÇAS NA CLT

- OS TRABALHADORES COMEÇARAM A SENTIR OS EFEITOS PRÁTICOS DA NOVA LEI TRABALHISTA (LEI 13.467/17) :
  - **1 - FIM DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA;**
  - **2 - PRÁTICA DO CONTRATO INTERMITENTE;**
  - **3 - TELETRABALHO/HOME OFFICE (**ART 62, III e ART 75 DA CLT**);**
  - **4 - PROCESSO DE DEMISSÃO (COMUM ACORDO);**
  - **5 – FIM DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.**
  - **6 – FLEXIBILIDADE NA REDUÇÃO SALARIAL PROPORCIONAL A CARGA DE TRABALHO.**

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO

AJUSTE DE VONTADE PELO QUAL UMA PESSOA FÍSICA SE COMPROMETE A PRESTAR PESSOALMENTE SERVIÇOS SUBORDINADOS, NÃO EVENTUAIS, A OUTREM, MEDIANTE PAGAMENTO DE SALÁRIO.

FÜHRER e FÜHRER (2000, p. 36)

FORMA (Art. 442,CLT)

- INFORMAL :
  - EXPRESSO
    - CLARA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DAS PARTES
  - TÁCITO
    - VONTADE SUBTENDIDA DO COMPORTAMENTO DAS PARTES

PRAZO

- INDETERMINADO (ART. 443, §1º, CLT):
- DETERMINADO (ART. 443, §2º, CLT):
  - SERVIÇOS CUJA A NATUREZA OU A TRANSITORIEDADE JUSTIFIQUEM A PREDETERMINAÇÃO DO PRAZO;
  - ATIVIDADES EMPRESARIAIS TRANSITÓRIAS;
  - CONTRATO DE EXPERIÊNCIA.

ALTERAÇÕES NO CONTRATO DE TRABALHO

1 • MÚTUO CONSENTIMENTO

2 • *IUS VARIANDI*: horário, local e função

SALÁRIO E REMUNERAÇÃO

SALÁRIO:

"PAGAMENTO REALIZADO DIRETAMENTE PELO EMPREGADOR PARA O EMPREGADO, COMO RETRIBUIÇÃO PELO SEU TRABALHO."

FÜHRER e FÜHRER (2000, p. 63)

SALÁRIO E REMUNERAÇÃO

SALÁRIO (ART. 457,§§1º E 2º, CLT):

- IMPORTÂNCIA FIXA ESTIPULADA;
- COMISSÕES;
- PERCENTAGENS;
- GRATIFICAÇÕES AJUSTADAS;
- DIÁRIAS SUPERIORES A 50% DO SALÁRIO;
- ABONOS.

SALÁRIO E REMUNERAÇÃO

SALÁRIO

- PAGAMENTO:
  - POR TEMPO
  - POR PRODUÇÃO
  - POR TAREFA

SALÁRIO E REMUNERAÇÃO

SALÁRIO

- CARACTERÍSTICAS:
  - IRREDUTIBILIDADE (ART. 7º, VI, CF/88);
  - ISONOMIA SALARIAL(ART. 461,CLT);
  - INTANGIBILIDADE E DESCONTOS: FALTA INJUSTIFICADA, ADIANTAMENTO E DANO DOLOSO (ART. 462,CLT);
  - IMPENHORABILIDADE (ART. 649, CPC).

SALÁRIO E REMUNERAÇÃO

REMUNERAÇÃO (Art. 457,CLT)

- SALÁRIO + GORJETAS

Valor entregue ao empregado pelo cliente

Valor entregue ao empregado pelo empregador

EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

RESCISÃO POR ATO DO EMPREGADOR:

- DESPEDIDA ARBITRÁRIA OU SEM JUSTA CAUSA;
- DISPENSA INDIRETA.

RESCISÃO POR ATO DO EMPREGADO:

- DESPEDIDA POR JUSTA CAUSA;
- PEDIDO DE DEMISSÃO.

EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

OUTRAS MODALIDADES DE EXTINÇÃO:

- CULPA RECÍPROCA;
- ACORDO;
- APOSENTADORIA;
- MORTE DO EMPREGADO;
- MORTE DO EMPREGADOR;
- EXTINÇÃO DA EMPRESA;
- CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR.

DIREITOS DO TRABALHADOR NA EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

- VERBAS TRABALHISTAS:
  - SALDO DE SALÁRIO;
  - HORAS EXTRAS;
  - 13 PROPORCIONAL;
  - SALDO DE FÉRIAS + 1/3;
  - FÉRIAS VENCIDAS + 1/3;
  - SALDO FGTS;
  - SEGURO DESEMPREGO;
  - 40% DE MULTA SOBRE O FGTS, SE SEM JUSTA CAUSA.